واستلق الآخر لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلق مغلظة ونصف دية المستلق على عاقلة المنكب مخففة قاله في الرعاية (وان اصطدما) ولو كانا ضريرين أو كان أحدهما ضريرا والآخر بصيرا فماتا (فكذلك) أي فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روى ذلك عن علي لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وذلك خطأ فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه (ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما) وما تلف لهما (من ماله) أي مال المركب لأنه متعد بذلك وتلفهما وتلف مالهما بسبب تعديه على الاصح وقيل ان ديتهما على عاقلته وان أركبهما ولي لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فدية كل منهما على عاقلة الآخر (ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف) في ارساله (نفسا أو مالا فالضمان على مرسله) وان جنى عليه ضمنه المرسل له قال في الفروع ذكر ذلك في الارشاد وغيره ونقله ابن منصور الا أنه قال ما جنى فعلى الصبي انتهى (ومن ألقى حجرا أو) ألقى (عدلا مملوأ بسفينة فغرقت) السفينة بسبب ذلك (ضمن) الملقى (جميع ما فيها) في الاصح لأنه تلف حصل بسبب فعله فكان عليه ضمانه كما لو باشر الاتلاف (ومن اضطر الى طعام) انسان (غير مضطر أو شرابه) فطلبه (فمنعه حتى مات) ضمنه نص عليه وخرج على ذلك أبو الخطاب ان كل من أمكنه انجاء نفس من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك أنه يضمنه (أو أخذ طعام غيره أو) أخذ (شرابه) أي شراب غيره (وهو) أي المأخوذ طعامه أو شرابه (عاجز) عن دفعه فتلف (أو أخذ دابته) ضمن ما تلف من ذلك لأنه سبب هلاكه (أو) أخذ منه (ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه) كنمر وذئب وحية (فأهلكه) ذلك الصائل عليه (ضمنه) الآخذ لما كان يدفع به عن نفسه لكون ذلك صار سببا لهلاكه ومن أفزع انسانا أو ضربه ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته (وان ماتت حامل أو) مات (حملها من ريح طعام) ونحوه كرائحة الكبريت (ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها) أي ان الحامل تموت أو يموت حملها من ذلك عادة وان الحامل هنالك والا فلا اثم ولا ضمان

* (فصـــل * وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وان تلف النائم فغير هدر) وان وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو وضع حجرا على سطحه أو حائطه فرمتهما الريح على انسان فقتلته أو على شيء فأتلفته لم يضمنه (وان سلم بالغ عاقل نفسه أو) سلم (ولده الى سابح حاذق ليعلمه) السباحة (فغرق) لم يضمن الولد في الاصح ولا من سلم نفسه قولا واحدا (أو أمر) مكلف أو غير مكلف (مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك) بنزوله أو صعود الشجرة لم يضمنه (أو تلف أجير لحفر بئر أو) أجير (لبناء حائط بهدم ونحوه أو أمكنه انجاء نفس من هلكة فلم يفعل) لم يضمن لأنه لم يفعل شيئا يكون سببا (أو أدب ولده) ظاهره وان كان كبيرا ويؤيده ما تقدم ان للأب أن يؤدب ابنه وان كان كبيرا ولم أر من ذكر هذا البحث (أو) أدب (زوجته في نشوز) أو أدب معلم صبية (أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف) أي ولم يزد على الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة (فهدر في الجميع) ووجه ذلك أنه فعل ماله فعله شرعا ولم يتعد فيه فلم يضمن سرايته كما لو كان له عليه قصاص فاقتص منه فسرى الى نفسه فانه لا يضمن كذلك ما هنا (وان أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود) فتلف بسبب ذلك ضمنه (أو ضرب من لا عقل له من صبي) صغير (أو غيره) مما لا عقل له من مجنون أو معتوه فتلف (ضمن) لتعديه في المسألة الاولى بالاسراف